



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Τ. Θ. 60037 | 153 10 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΗΛ.: 210 650 3000 • FAX: 210 653 2649 | www.demokritos.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΛΚΕ

Πληροφορίες: Ξενοφών Μαλαπέτσας, Ιωάννα Στεργιάκη

Αγ. Παρασκευή: 21 /05/2024

Τηλέφωνο: 210 6503038 & 210 6503257

Αριθμ. Πρωτ.: 015/2024-1991

E-mail: x.malapetsas@gel.demokritos.gr

i.stergiaki@gel.demokritos.gr

ΘΕΜΑ: Ματαίωση της με αριθμό 015/2024-1268 (24SYMV014580412) σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών»/ ΟΠΣ ΤΑ 5179171, Ε 12575, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και επανάληψης αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ 13/Α/85).
2. Την 5439 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 298/Β/85) "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠ.Ε.Τ. και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ.5056 (ΦΕΚ 319/Β/87), αρ.7401 (ΦΕΚ308/Β/88), αρ.570 (ΦΕΚ36/Β/88) και αρ.14231(ΦΟΡ)2738(920/Β/94) όμοιες κοινές αποφάσεις.
3. Το Ν. 2771 (ΦΕΚ 280/Α/99) "Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις".
4. Το Ν. 3697/2008 « Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημόσιων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α'/25-9-08).
5. Την με αρ. πρωτ. Οικ2/83143/Α0024/13-11-08 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Διατήρηση Εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών».
6. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
8. Την με αριθ. πρωτ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των, κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
9. Τη με αριθμ. Πρωτ. 7391/15-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 570/1994 Κοινής Απόφασης των Υπουργών οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης 5439/1985 ‘Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων Έρευνας των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας”».
10. Το ΦΕΚ 1913/Β/15-6-2012.
11. Τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ, όπως έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015.
12. Τον Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (258/8-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
13. Τον Ν. 4412/2016/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/8-8-2016).
14. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-22) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.».
15. Τον Ν.5029/2023 – Τεύχος Α' 55/10.03.2023 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.
16. Τον υπ' αριθ. Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
17. Το ΦΕΚ 3_06-01-21 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».
18. Το ΦΕΚ 484/24-06-2021 «α) Διορισμός του Γεωργίου Νούνεση στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ») β) ορισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» και γ) ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ερευνητικού φορέα».
19. Η με αρ. πρωτ. 68015/17-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΦ5Τ46ΜΤΛΡ-ΒΥΥ) Έκθεση Ανάλυσης Υπηρεσίας του Δρ. Γ. Νούνεση
20. Οι διαδικασίες του ΕΛΚΕ, όπως έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015.
21. Τη με α.π. 100/2020-2271/13-07-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ "Δ", με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος» (ΦΕΚ 3186/τ. Β'/03-08-2020).
22. Την με αρ. πρ. 6720/2024 (ΡΞΔΛ469ΗΕΒ-ΨΤΜ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23. Τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών»/ ΟΠΣ ΤΑ 5179171, Ε.Ε. 12575 (Υποέργο Νο 8).
24. Την υπ' αριθμό 260/2024-639 (ΑΔΑΜ:24REQ014346234) Αίτηση Προμήθειας & Ανάθεσης υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος.
25. Την υπ' αριθμό 015/2024-647/02/02/2024 Πρόσκληση υποβολής με θέμα «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών»/ ΟΠΣ ΤΑ 5179171, Ε 12575.
26. Την υπ' αριθμ. 7218/05-03-2024 Απόφασης έγκρισης απευθείας ανάθεσης (ΑΔΑΜ: 24AWRD014373934) και (ΑΔΑ: 6ΓΚΖ469ΗΕΒ-6ΗΒ) με την οποία πραγματοποιήθηκε η απόφαση ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φραντζή 34, Τ.Κ. 117 45 με ΑΦΜ: 094538150.
27. Την υπ. αριθμ. 015/2024-1268 (24SYMV014580412) σύμβαση που υπεγράφη με την Ανάδοχο εταιρεία «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φραντζή 34, Τ.Κ. 117 45 με ΑΦΜ: 094538150.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τη ματαίωση της με αριθ. 015/2024-1268 (24SYMV014580412) σύμβασης που υπεγράφη με την Ανάδοχο εταιρεία «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (α/α 27 σχετικό) για παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 106, παρ. 3 του ν. 4416/2016 καθώς διαπιστώθηκε εσφαλμένη διατύπωση στο σώμα της ανωτέρω σύμβασης ως προς το λεκτικό «έλεγχος Ορόσημων/στόχων», το οποίο θα παραληφθεί από το αντικείμενο και το παραδοτέο της ανωτέρω σύμβασης.

Την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα, δηλαδή της ορθής σύνταξης, υπογραφής και ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών»/ ΟΠΣ ΤΑ 5179171, Ε 12575, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» προκειμένου να ολοκληρωθεί προσηκόντως η εν θέματι διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «Δ» &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

GEORGIOS NOUNESIS

2024-05-22 14:31:59 EET